

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2426/2532

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด
นางชะอม สรรเสริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 17

แม้ชื่อ จำเลยในช่อง คู่ความและคำขอท้ายฟ้องโจทก์จะไม่ได้ระบุว่า โจทก์ฟ้อง จำเลย ทั้งแปดให้รับผิดชอบในฐานะ อะไรก็ตามแต่ คำฟ้องของโจทก์ได้ บรรยายว่า จำเลยทั้งแปดเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของ ก. ผู้ตาย โดย จำเลยที่ 1 เป็นคู่สมรสของ ก. จำเลยที่ 2, 3, 4 เป็นบุตรผู้สืบสันดานของ ก. ผู้ตายเกิดจาก จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 5, 6 เป็นผู้สืบสันดานของ ก. ผู้ตาย เกิดจาก ร. จำเลยที่ 7 เป็น บิดาผู้ตาย จำเลยที่ 8 เป็นมารดาผู้ตาย และได้ บรรยายด้วย ว่า ก. ขับรถยนต์ โดย ประมาทชนกับรถยนต์ คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย และ ก. ตาย ในที่เกิดเหตุ ย่อมพอเข้าใจได้ ว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งแปดให้รับผิดชอบในฐานะ ผู้รับ มรดกของ ก. ผู้ตาย หาใช่ฟ้องให้รับผิดชอบเป็นส่วนตัวไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๒๑๒ สุโขทัยจากนายธงชัย อรรถเจริญ อายุสัญญาประกันภัย ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๗ จำเลยทั้งแปดเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย โกศล สรรเสริญ ผู้ตายโดยจำเลยที่ ๑ เป็นคู่สมรสของนายโกศล จำเลยที่ ๒ ที่ ๓

และที่ ๔ เป็นบุตรผู้สืบสันดานของนายโกศลซึ่งเกิดจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๕ ที่ ๖ เป็นผู้สืบสันดานของนายโกศลซึ่งเกิดจากนางระเบียบ แนน้อย จำเลยที่ ๗ ที่ ๘ เป็นบิดามารดาของนายโกศล เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๘ เวลาประมาณ ๙.๓๐ นาฬิกา นายโกศลขับรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน ก-๐๗๘๘ สุโขทัย ด้วยความประมาท โดยขับด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ขับรถล้าเข้าไปในช่องทางเดิมรถที่แล่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ชนกัน รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ซึ่งแล่นสวนทางมาพอดี นายโกศลถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ รถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้พลิกตะแคงได้รับความเสียหายหลายรายการ โจทก์นำรถคันดังกล่าวไปซ่อมเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นเงิน ๗๙,๓๔๐ บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งแปด ขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๘๕,๖๙๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๗๙,๓๔๐ บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งแปดร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วย

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า "ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์แล้ว เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งแปดรับผิดชอบเป็นส่วนตัว แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งแปดได้กระทำละเมิดต่อรถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้แต่อย่างใดเหตุนี้จึงไม่รับคำฟ้อง คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์รับไป"

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า แม้ชื่อจำเลยในช่องคู่ความและคำขอท้ายฟ้องโจทก์จะไม่ได้ระบุว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งแปดให้รับผิดชอบในฐานะอะไร แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ข้อ ๒ ได้บรรยายว่า จำเลยทั้งแปดเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของนายโกศลสรรเสริญ ผู้ตาย โดยจำเลยที่ ๑ เป็นคู่สมรสของนายโกศล สรรเสริญ ผู้ตาย จำเลยที่ ๒,๓, ๔ เป็นบุตรผู้สืบสันดานของนายโกศล สรรเสริญ ผู้ตาย เกิดจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๕,๖ เป็นผู้สืบสันดานของนายโกศล สรรเสริญ ผู้ตาย เกิดจากนางระเบียบ แ่งน้อยจำเลยที่ ๗ เป็นบิดาผู้ตาย จำเลยที่ ๘ เป็นมารดาผู้ตาย และตามคำฟ้องข้อ ๓ ได้บรรยายถึงว่า นายโกศล สรรเสริญ ขับรถยนต์โดยประมาทชนกับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย และนายโกศล สรรเสริญ ตายในที่เกิดเหตุ ซึ่งพอเข้าใจได้ว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งแปดให้รับผิดชอบในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนายโกศล สรรเสริญผู้ตาย หาใช่ฟ้องให้รับผิดชอบเป็นส่วนตัวไม่ สมควรที่จะรับคำฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกามีคำร้องโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับให้รับคำฟ้องของโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไปค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดสุโขทัย -

ศาลอุทธรณ์ - นายประเสริฐ โฉมงาม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ